

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2229/2542

นาย สว่าง พิมโส
นาย สม พงษ์ คำศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1349

แม้ท.ยินยอมให้ทางพิพาทเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์อันเป็นกรณีที่โจทก์ได้การจำยอมโดยทางนิติกรรมเมื่อยังมีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การได้มาจึง ไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง คงใช้บังคับได้ในฐานะบุคคลสิทธิเฉพาะโจทก์กับ ท. ซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกด้วย เมื่อ ท. ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยซึ่งเป็นบุตร ถือว่าจำเลยเป็นบุคคลภายนอก ทั้งหาได้มีบทบัญญัติให้ผู้รับต้องรับ หน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ให้ไปด้วยอย่างกรณี ทายาทรับมรดกไม่ความยินยอมของท.ที่ให้ทางพิพาทเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์จึงไม่มีผลผูกพันจำเลย ไม่อาจบังคับให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอมหรือเปิดทางพิพาท โดยอาศัยเหตุนี้ได้ คล่องหม่อมเจิมเป็นทางสาธารณะตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349, 1350 การที่ปัจจุบันราษฎรมิได้ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ เนื่องจากไม่สะดวก เท่าการสัญจรทางบก หาได้ทำให้คลองหม่อมเจิมสิ้นสภาพ จากการเป็นทางสาธารณะไปไม่ เมื่อที่ดินของโจทก์อยู่ ติดคลองหม่อมเจิมซึ่งเป็นทางสาธารณะอยู่แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยเปิดทางพิพาทเป็นทางจำเป็นได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อที่ดินเนื้อที่ 100 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 5243 จากนางทองดี คำศรีมารดาจำเลย นางทองดียินยอมให้โจทก์ มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินของนางทองดี กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร โดยนางทองดีจะดำเนินการแบ่งแยกกับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และจดทะเบียน การจำยอมในภายหลัง โจทก์ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินของโจทก์และใช้ทางดังกล่าว เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตลอดมา ต่อมานางทองดียกที่ดินให้จำเลย จำเลย แบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยส่วนของโจทก์เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 42 ส่วนทางเข้าออก อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 43 แล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์แต่ไม่ยอมจด ทะเบียนการจำยอมทางเข้าออกกลับสร้างลวดหนามกั้นทางเข้าออก ทำให้โจทก์ไม่ อาจออกสู่ทางสาธารณะได้ ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนรั้วลวดหนามที่กั้นทางเข้าออก และจดทะเบียนการจำยอมหรือให้เปิดทางจำเป็นกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ใน ที่ดินของจำเลยแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ 43

จำเลยให้การว่า มารดาจำเลยไม่เคยตกลงให้โจทก์ใช้ทางในที่ดินส่วนอื่นรวม ทั้งไม่เคยสัญญาว่าจะจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินดังกล่าว ที่ดินของโจทก์มี ทางออกสู่ทางสาธารณะได้อยู่แล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อปี 2527 โจทก์ทำสัญญาจะ ซื้อจะขายที่ดินเนื้อที่ 100 ตารางวาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 5243

ตำบลไทรใหญ่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากนางทองดี คำศรีมารดาจำเลย ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2533 นางทองดียกที่ดินส่วนของตนในที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลย จำเลยรังวัดแบ่งแยกเป็นที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 42 และ 43 โดยด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 42 ติดคลองหม่อมเจิมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 43 ติดถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะ ทางพิพาทอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 43 จำเลยจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 42 ให้โจทก์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ต่อมาปี 2536 จำเลยล้อมรั้วลวดหนามรอบแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 43 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกมีว่า นางทองดียินยอมให้ทางพิพาทเป็นทางการจ่ายอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่ หากใช้ความยินยอมดังกล่าวมีผลผูกพันจำเลยหรือไม่เห็นว่า แม้จะฟังว่า นางทองดียินยอมให้ทางพิพาทเป็นทางการจ่ายอมแก่ที่ดินของโจทก์อันเป็นกรณีที่โจทก์ได้การจ่ายอมโดยทางนิติกรรมเมื่อยังมีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การได้มาจึงไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง คงใช้บังคับได้ในฐานะบุคคลสิทธิเฉพาะโจทก์กับนางทองดีซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกด้วย เมื่อนางทองดียกที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลย ถือว่าจำเลยเป็นบุคคลภายนอกที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยเป็นบุตรนางทองดีต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของนางทองดีนั้น เห็นว่า ในเรื่องให้หาได้มีบทบัญญัติให้ผู้รับต้องรับหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ผู้ให้ไปด้วยอย่างกรณีทายาทรับมรดกไม่ ความยินยอมดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยไม่อาจบังคับให้จำเลยจดทะเบียนการจ่ายอมหรือเปิดทางพิพาทโดยอาศัยเหตุนี้ได้ คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่านางทองดียินยอมให้ทางพิพาทเป็นทางการจ่ายอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปมีว่าคลองหม่อมเจิมเป็นทางสาธารณะตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349, 1350 หรือไม่โจทก์ฎีกาว่า คลองหม่อมเจิมอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานไม่มี

เรือแล่นมาเกือบ 20 ปีแล้ว ทำนองว่าไม่ใช่ทางสาธารณะนั้นเห็นว่า แม้อคลองหม่อม
เจิมจะอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานแต่ทางน้ำสืบของโจทก์เองก็ได้รับความตาม
คำเบิกความของนายสำราญ นามนิล ว่าคลองหม่อมเจิมเป็นคลองสาธารณะเพียงแต่
ปัจจุบันไม่มีผู้ใดใช้เป็นทางสัญจรเท่านั้น จึงเชื่อ รับกับคำเบิกความของนายหยุด รุ่ง
แสง พยานจำเลยว่า พยานเคยใช้คลองหม่อมเจิมเป็นทางเข้าออก ส่วนที่
กรมชลประทานให้ราษฎรเรือสะพานที่ทำข้ามคลองเมื่อมีการขุดลอกคลอง น่าจะ
เนื่องจากสะพานดังกล่าวกีดขวางการขุดลอกหาใช้กรมชลประทานห้ามราษฎรใช้
คลองหม่อมเจิมเป็นทางสัญจรทางน้ำไม่คลองหม่อมเจิมจึงเป็นทางสาธารณะตาม
ความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349, 1350 การที่
ปัจจุบันราษฎรมิได้ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำเนื่องจากไม่สะดวกต่อการสัญจรทางบก
หาได้ทำให้คลองหม่อมเจิมสิ้นสภาพการเป็นทางสาธารณะไปไม่ เมื่อที่ดินของโจทก์
อยู่ติดคลองหม่อมเจิมซึ่งเป็นทางสาธารณะอยู่แล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลย
เปิดทางพิพาทเป็นทางจำเป็นได้อีก ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติyawงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น